و كسوته)اى نفقة من يجب عليه من عياله كنسائه واولاده الصغار والبنات البالغات اذا كانوا من اهل الافتقار واقاربه الفقراء من ذوى ارحام محارمه (وقضاء ديونه) اى المعجلة والمؤجلة (واصدقة نسائه) اى ومهورهن (ولو مؤجلة)اى، فضلا عن المعجلة وقيل لا يشترط كونه فاضلا عن اصدقة نسائه يعنى المؤجلة دون المعجلة (الى حين عوده)متعلق بفاضلا اى من ابتداء سفره الى وقت رجوعه (ولا يشترط نفقة) اى بقاء نفقة (لما بعد ايابه)اى لا سنة ولا شهرا ولا يوما كما ورد فيه روايات عن بعضهم قال ابن الهمام والمسطور عندنا انه لا يعتبر نفقة لما بعد ايابه فى ظاهر الرواية (ومن له مال يبلغه) اى الى مكة ذهابا وايابا (ولا مسكن له ولا خادم)اى والحال انه ليس له سكن يأوى اليه ولا عبد يخدمه ويكون حواليه وهو محتاج الى كل منهما او احدهما (فليس له صرفه اليه) أى صرف المال الى ماذكر من المسكن والخادم (ان حضر الوقت)اى وقت خروج اهل بلده للحج فانه تعين اداء النسك عليه فليس عليه ان يدفعه عنه اليه (بخلاف من له مسكن يسكنه لا يلزمه بيعه)والفرق بينهما مافى البدائع وغيره عن ابى يوسف انه قال اذا لم يكن له مسكن ولا خادم وله مال يكفيه لقوت عياله من وقت ذهابه الى حين ايابه وعنده دراهم تبلغه الى الحج لا ينبغى ان يجعل ذلك فى غير الحج فان فعل أثم لانه مستطيع بملك الدراهم فلا يعذر فى الترك ولا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم بخلاف بيع المسكن والخادم فانه يتضرر ببيعهما (وان كان له) اى لشخص (مسكن فاضل) اى عن سكناه وعمن يجب عليه مسكنه وانما يؤجره او يعيره (او عبد) اى لا يستخدمه (او متاع) اى لا يمتهنه (او كتب) اى لا يحتاج اليها او الى بعضها وهى من العلوم الشرعية وما يتبعها من الآلات العربية واما كتب الطب والنجوم والهيئة وامثالها من الكتب الرياضية او الادبية فيثبت بها الاستطاعة سواء يحتاج الى استعمالها ام لا كما فى التاتار خانية (او ثياب)اى لا يحتاج الى لبسها (او ارض) اى لا يزرعها او زيادة على قدر حاجته من غلتها (او كرم) اى بستان عنب ونحوه من اشجار ثمار زائدة على مقدار التفكه بها (او حوانيت) اى من دكاكين وحمامات وسائر مستغلات فاضلات عن مقدار الحاجات (او نحو ذلك)اى من ابل وبقر وغنم ترعى (مما لا يحتاج اليها)اى الى لبنها وشعرها ولحمها (يجب بيعها) أى على صاحبها (ان كان به) اى بثمنها (وفاء بالحج) اى بنفقة أداء الحج وكذا يحرم عليه أخذ الزكاة اذا بلغ نصابا ولو لم يحل عليه الحول ويتعلق به وجوب الاضحية وصدقة الفطر ونفقة ذوى الرحم المحرم (وان كان له منزل واسع يكفيه بعضه أو منزل)اى يكفيه منزل آخر (دونه)اى أقل منه وسعة أو لطافة سواء وجد معه ذلك المنزل الثانى أم لا (او عبد نفيس)اى من تركى أو حبشى ويكفيه للخدمة عبد هندى او نوبى (فليس عليه بيعه)اى بيع ماذكر من الواسع والغالى والنفيس (والاقتصار بالدون)أى على استبداله بما دونه لكنه لو فعل فهو افضل لكن لا يجب عليه لانه لا يعتبر فى الحاجة قدر مالا بد منه كما لا يجب عليه بيع المنزل والاقتصار على السكنى بالاجارة او الاعارة اتفاقا وفى شرح الكرخى هشام عن محمد فيمن كان فى مسكنه او فى كسوته أو فى خدمه فضل عن الكفاف يبلغه زادا وراحلة فعليه الحج والمذهب عندنا ماتقدم قاله فى البحر وذكره المصنف فى الكبير وسكت عليه و لصواب حمل كلام محمد على ما اذا كان له مساكن وثياب وخدام زائدة عن مسكنه ولبسه وخدمته لئلا ينافى المذهب (واذا كان عنده طعام سنة لا يلزمه الحج) اى ببيع بعضه وصرفه فى طريقه (وان كان) أى الطعام (او اكثر منه) اى من طعام سنة (يلزمه) اى يلزمه الحج ان كان فى بيع الزائد وفاء لاداء حجه (ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير)اى باعطاء غيره له (مالا) اى قدر زاد وراحلة (او طاعة) اى خدمة

ولا فى الارض انه كان عليها قديرا قال فان الله تعالى يريه احد الامرين ان كان احدهما متعين الخيرة وان كانا متساويين فانه لا يرى شيأ وفى منسك ابن العجمى ولا يأخذ الفال من المصحف فان العلماء اختلفوا فى ذلك فكرهه بعضهم وأجازه بعضهم ونص أبو بكر الطرطوشى من متأخرى المالكية على تحريمه

(فصل فى الوداع)

يستحب اذا أراد الخروج من منزله ان يصلى فى بيته ركعتين يقرأ فى الاولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفى الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد فقد روى الطبرانى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ما خاف